

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5002511-37.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: JORGE LUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENUNCIADO 19/TRRJ. WRIT NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NÃO CONHECER DO WRIT**, eis que deserto. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5002511-37.2025.4.02.5101

510015447739 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5002511-37.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: JORGE LUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora em face de ato judicial proferido nos autos do processo nº. 5008336-08.2020.4.02.5110.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

O mandado de segurança não pode ser conhecido, porquanto impetrado sem o devido preparo e sem requerimento de concessão de gratuidade de justiça acompanhado por declaração de hipossuficiência, na forma da Lei 8289/96, afigurando-se portanto **deserto**, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica a regra do art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil. *Ex vi* precedente **5070030-34.2022.4.02.5101/RJ**, julgado por unanimidade por esta Sexta Turma em sessão extraordinária de 05/10/2022.

Ainda de acordo com o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *in verbis*: "*Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição*".

Destarte, a petição inicial deste se apresenta em desconformidade com os requisitos para a sua admissibilidade.

Precedente *mutatis mutandis* da 6ª Turma Recursal nº 5090017-56.2022.4.02.5101, julgamento por unanimidade em sessão extraordinária de 30/11/2022. Outros precedentes no mesmo sentido: 5083453-61.2022.4.02.5101 e 5077401-49.2022.4.02.5101.

A ausência do preparo recursal implica em ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, pelo que configurada a deserção do recurso.

Ante o exposto, **VOTO** por **NÃO CONHECER DO WRIT**, eis que deserto. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem.

